

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5024/2537

นาง สุดา แก้วมณีโชติ
นาง ยวง สาลี กา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 183, มาตรา 248 วรรคหนึ่ง, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า ที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 26 เป็นของ โจทก์หรือจำเลย ดังนี้ ประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวจึงคลุมไปถึงประเด็นตามคำให้การ ของจำเลยที่ให้การต่อสู้ว่า นิติกรรมการกู้ยืมเงินอำพรางนิติกรรมการซื้อขายที่ดิน แล้ว ส่วนที่จำเลยฎีกาโต้แย้งว่า สัญญากู้ยืมเงินเป็นนิติกรรมอำพรางการซื้อขายที่ดิน พิพาท และเมื่อมารดาโจทก์ได้ส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่มารดาจำเลย และจำเลยครอบครองต่อมา ที่ดินจึงตกเป็นของจำเลยแล้วนั้นเป็นฎีกาที่ได้เถียงข้อ เท็จจริงว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือจำเลยเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง และที่จำเลยฎีกาว่า สัญญากู้เงินไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีพยานลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือของคู่ สัญญาเป็นเอกสารที่รับฟังไม่ได้นั้น จำเลยมิได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาในศาลชั้นต้น ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรของนางกิมจ้อย จำเลยเป็นบุตรของนางซิม นางกิมจ้อยและนางซิมถึงแก่กรรมแล้ว นางกิมจ้อยมารดาโจทก์ยืมเงินนางซิมมารดาจำเลย

10,000 บาท และได้นำที่ดินนาตาม ส.ค.1 ให้ยึดถือไว้เป็นประกัน และยอมให้มารดา จำเลยทำนาต่างดอกเบี้ย เมื่อมารดาจำเลยถึงแก่กรรม จำเลยได้ทำนาแปลงดังกล่าว แทนดอกเบี้ยจนกระทั่งปัจจุบัน ต่อมาเดือนเมษายน 2532 จำเลยไปยื่นเรื่องราวขอ ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์โจทก์ไปคัดค้าน ที่นาทำนาได้เมื่อหักต้นทุนแล้ว จะได้เงินปีละ 1,000 บาท ขอให้พิพากษาว่าที่ดินตามฟ้องเป็นของโจทก์ ให้จำเลยคืน ที่นาให้โจทก์ พร้อมแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 26 ให้จำเลยใช้ค่า เสียหายเป็นเงินปีละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะคืนที่นาให้โจทก์

จำเลยให้การว่า สัญญากู้ยืมเงินระหว่างนางกัมมัญญมารดาโจทก์และนางขี้ม มารดาจำเลยนั้นมีได้มีเจตนาผูกพันกัน หากแต่เป็นสัญญาอำพรางการซื้อขายที่ดิน ตามฟ้อง โดยมารดาโจทก์ขายที่ดินให้มารดาจำเลย 10,000 บาท เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2513 มารดาโจทก์ส่งมอบ ส.ค.1 และส่งมอบการครอบครองให้แก่มารดา จำเลยมารดาจำเลยได้ครอบครองทำประโยชน์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถึงปี 2520 มารดา จำเลยถึงแก่กรรม ที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นของจำเลยจำเลยได้ครอบครองและทำนา ในที่ดินแปลงดังกล่าวในฐานะเจ้าของจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 12 ปีแล้ว จำเลยมิได้ทำ นาต่างดอกเบี้ยโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักดีกว่า ฟังได้ ว่าที่พิพาทเป็นของมารดาโจทก์ให้มารดาจำเลยทำกินต่างดอกเบี้ยเงินกู้ไม่ใช่เป็นการ ซื้อขาย แต่โจทก์ยังไม่ได้ชำระหนี้เงินกู้ จึงไม่มีอำนาจบังคับให้จำเลยคืนที่พิพาท พิพากษายกฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าจำเลยได้ให้การไว้ด้วยว่า การทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินทำขึ้นเพื่อเป็นการอำพรางการซื้อขายที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 26 แต่ศาลชั้นต้นไม่ได้กำหนดประเด็นไว้เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ด้วยว่า ที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 26 ดังกล่าวเป็นของโจทก์หรือจำเลย ซึ่งประเด็นดังกล่าวได้คลุมไปถึงประเด็นตามคำให้การจำเลยที่ให้การต่อสู้ว่านิติกรรมการกู้ยืมเงินอำพรางนิติกรรมการซื้อขายที่ดินทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ก็ได้วินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวแล้วด้วย การที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวจึงชอบแล้ว ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยฎีกาโต้แย้งว่าสัญญากู้ยืมเงินเป็นนิติกรรมอำพรางการซื้อขายที่ดินพิพาทและเมื่อมารดาโจทก์ได้ส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่มารดาจำเลยและจำเลยครอบครองต่อมา ที่ดินจึงตกเป็นของจำเลยแล้วนั้นเป็นฎีกาที่ได้เถียงข้อเท็จจริงว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์หรือจำเลยเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง และที่จำเลยฎีกาต่อมาว่า สัญญากู้เงินไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีพยานลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือของคู่สัญญาเป็นเอกสารที่รับฟังไม่ได้นั้นจำเลยมิได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาในศาลชั้นต้น ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(สมชาย รังสิกรรพุม-สังเวียน รัตนมุง-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ